

JUWITA BINTI ZAINAL ABIDIN

lwn.

MOHD BAKHTIAR BIN OMAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato'Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel) (Panel), Pada 6 Mei 2021 bersamaan 24 Ramadan 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. 10000-017-0131-2019]

[Tuntutan Harta Sepencarian di bawah seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : Dato' Dr Mohd Zaidi Bin Mohd Zain (Tetuan Zaidi Zain & Associates)

Pegum Syarie Responden : En.Mohd Hafiz Bin Habil (Tetuan Mostadza Fadzil & Hafiz)

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Kes ini adalah kes rayuan yang difailkan oleh Perayu (Juwita) melalui suatu Notis Rayuan bertarikh 15/11/2019 terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang diberikan pada 5/11/2019 dalam kes Mal No. 10200-017-0040-2017.

[2] Dalam kes tersebut Hakim Bicara telah mensabitkan kelima-lima harta yang menjadi tuntutan sebagai harta sepencarian. Walau bagaimanapun Perayu telah tidak berpuashati terhadap sebahagian keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam berkenaan kadar pembahagian yang memerintahkan sebagaimana berikut :



2.1 Sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat di No.88, Jalan Suadama 2/1, Bandar Tun Hussein Onn, 43200 Cheras, Selangor yang dipegang dibawah No.Hakmilik 176159, No. Lot 30860 Seksyen 1, Bandar Cheras, Daerah Ulu Langat, Selangor Darul Ehsan (selepas ini dikenali sebagai Harta Pertama Tersebut).

2.2 Sebuah rumah apartment yang beralamat di 2-06-10, Pangsapuri Cheras Utama, Blok 2, Jalan CU ¼, 56000 Taman Cheras Utama, Kuala Lumpur (selepas ini dikenali sebagai Harta Kedua Tersebut).

2.3 Sebuah kereta Honda Jazz nombor pendaftaran WYS 8860 (selepas ini dikenali sebagai Harta Ketiga Tersebut).

2.4 Sebuah apartment yang beralamat di C-4-07, Apartment Kajang Impian, Taman Kajang Impian, 43650 Bandar Baru Bangi, Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan (selepas ini dikenali sebagai Harta Keempat Tersebut).

2.5 Sebuah kereta Honda Civic 2.0 nombor pendaftaran WYR 8860 (selepas ini dikenali sebagai Harta Kelima Tersebut).

2.6 Mahkamah memerintahkan agar **Harta Pertama Tersebut** hendaklah dinilai dengan nilai semasa penghakiman ini dibacakan dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 93% dan Defendan sebanyak 7% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan.
(*Terma 3 perintah*)

2.7 Mahkamah memerintahkan agar **Harta Kedua Tersebut** hendaklah dinilai dengan nilai semasa penghakiman ini dibacakan dan Plaintiff

berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 23% dan Defendan sebanyak 77% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan.

(Terma 4 Perintah)

2.8 Mahkamah memerintahkan agar **Harta Ketiga Tersebut** hendaklah dinilai dengan nilai semasa berdasarkan susut nilai harta ketiga tersebut, Plaintiff berhak dengan kadar sebanyak 68% dan Defendan sebanyak 32% setelah ditolak kos yang berkaitan. *(Terma 5 Perintah)*

2.9 Mahkamah memerintahkan agar **Harta Keempat Tersebut** hendaklah dinilai dengan nilai semasa penghakiman ini dibacakan dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 80% dan Defendan sebanyak 20% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan.

(Terma 6 Perintah)

2.10 Mahkamah memerintahkan agar **Harta Kelima Tersebut** hendaklah dinilai dengan nilai semasa berdasarkan susut nilai harta kelima tersebut, Plaintiff berhak dengan kadar sebanyak 80% dan Defendan sebanyak 20% setelah ditolak kos yang berkaitan.

(Terma 7 Perintah)

[3] Semasa di Mahkamah Tinggi Syariah, pihak Responden iaitu Bakhtiar *(pada waktu itu bertindak sebagai Plaintiff)* telah membuat tuntutan agar harta-harta tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian pihak-pihak dan memerintahkan pembahagian dibuat pada kadar sebagaimana berikut :

Bil	Harta	Plaintif / Responden (Bakhtiar)	Defendan / Perayu (Juwita)
1.	Harta Pertama (Rumah Bandar Tun Hussin Onn)	90%	10%
2.	Harta Kedua (Rumah Cheras Utama)	50%	50%
3.	Harta Ketiga (Kereta Honda Jazz)	98%	2%
4.	Harta Keempat (Rumah Kajang Impian)	100%	0%
5.	Harta Kelima (Kereta Honda Civic)	100%	0%

[4] Manakala Perayu iaitu Juwita (*pada waktu itu bertindak sebagai Defendan*) membuat tuntutan balas ke atas harta-harta yang sama dengan kadar sebagaimana berikut :

Bil	Harta	Plaintif / Responden (Bakhtiar)	Defendan / Perayu (Juwita)
1.	Harta Pertama (Rumah Bandar Tun Hussin Onn)	50%	50%
2.	Harta Kedua (Rumah Cheras Utama)	0%	100%
3.	Harta Ketiga (Kereta Honda Jazz)	0%	100%
4.	Harta Keempat (Rumah Kajang Impian)	50%	50%
5.	Harta Kelima (Kereta Hond Civic)	0%	100%

[5] Pihak-pihak telah berkahwin pada 22/1/2005 di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan bercerai dengan talaq satu pada 28/4/2016 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Langat Selangor. Hasil perkahwinan pihak-pihak dikurniakan dua (2) orang cahaya mata.

[6] Sepanjang prosiding perbicaraan di Mahkamah Bicara, pihak Perayu telah mengemukakan keterangan melalui seorang saksi dan keterangan dokumentar. Manakala Responden hanya bergantung kepada keterangan dokumentar sahaja bagi menyokong dakwaannya.

[7] Berdasarkan Alasan Rayuan yang difailkan pada 13/3/2020, Perayu telah memplidkan enam (6) alasan rayuan sebagaimana yang terkandung pada halaman 716-718 Rekod Rayuan iaitu –

7.1 Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan Perayu hanya memperolehi 7% sahaja daripada nilai *sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat di No.88, Jalan Suadamai 2/1, Bandar Tun Hussein Onn, 43200 Cheras Selangor* sedangkan Perayu telah memberi sumbangan dengan membiayai kos pengubahsuaian rumah tersebut sebanyak RM33,000 dan juga sumbangan tidak langsung membantu pihak Responden terhadap pemerolehan rumah tersebut.

7.2 Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila memerintahkan *sebuah rumah apartment yang beralamat di 2-06-10, Pangsapuri Cheras Utama, Blok 2, Jalan CU 1/4, 56000 Taman Cheras Utama, Kuala Lumpur* tersebut diberikan sebanyak 23% bahagian kepada pihak Responden sedangkan harta tersebut telah dibeli dengan usaha tunggal pihak Perayu sebelum tempoh perkahwinan lagi. Malah Mahkamah gagal mengambil pertimbangan sewajarnya mengenai fakta bahawa pembayaran balik pinjaman oleh pihak Responden sebenarnya adalah kerana Pihak Responden telah membuat pembiayaan semula sebanyak RM70,000 serta mengambil keseluruhan wang tersebut tanpa memberikan apa-apa bahagian kepada Perayu.

7.3 Bahawa Yang Arif Hakim telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa pihak Perayu hanya berhak mendapat bahagian sebanyak 32% keatas ***sebuah kereta Honda Jazz nombor pendaftaran WYS8860*** sedangkan Perayu telah menyumbang secara langsung dengan membayar sebahagian deposit kereta, pembayaran ansuran bulanan kereta yang tertunggak, insurans dan cukai jalan serta penyelenggaraan kereta tersebut.

7.4 Bahawa Yang Arif Hakim telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan Perayu hanya memperolehi 20% sahaja daripada nilai ***sebuah apartment yang beralamat di C-4-07, Apartment Kajang Impian, Taman Kajang Impian, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor*** yang dipegang dibawah Geran 291488, No. Lot 49136, Bandar Baru Bangi Daerah Hulu Langat, Negeri Selangor Darul Ehsan sedangkan Perayu juga telah memberi sumbangan secara langsung dengan membiayai kos pembayaran tertunggak bagi penyelenggaraan rumah tersebut sebagaimana keterangan dan pembuktian sewaktu perbicaraan yang lalu.

7.5 Bahawa Yang Arif Hakim telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa pihak Perayu hanya berhak mendapat 20% ke atas ***sebuah kereta Honda Civic 2.0 nombor pendaftaran WYR8860*** dengan hanya meneliti dan mengambil kira sumbangan tidak langsung Perayu sahaja sedangkan pihak Perayu telah memberi sumbangan secara langsung dengan menanggung segala kos penyelenggaraan, cukai jalan dan insurans kereta tersebut sebagaimana yang dibuktikan di dalam perbicaraan yang lalu.

7.6 Kegagalan Yang Arif Hakim bicara meneliti dan menimbang secara halus dan adil fakta-fakta mengenai sumbangan Perayu dan Responden

telah menyebabkan Perayu mendapat bahagian yang kecil berbanding dengan sumbangan yang diberikan oleh Perayu.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[8] Berdasarkan kepada alasan-alasan rayuan tersebut kami berpendapat ianya boleh dirangkumkan kepada satu sahaja isu yang perlu diulas iaitu **samada Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menentukan kadar pembahagian harta-harta tersebut.**

Harta Pertama (Rumah Bandar Tun Hussein Onn)

[9] Bagi harta pertama (*selepas ini dikenali sebagai Rumah Bandar Tun Hussein Onn*) Perayu menghujahkan wujudnya pengakuan daripada Responden tentang sumbangannya dalam pengubahsuaian bahagian dapur dan tandas rumah tersebut melalui pengeluaran duit KWSP Perayu sebanyak RM19,000.

[10] Responden pula menghujahkan bahawa pengakuan tersebut hanyalah setakat Perayu ada mengeluarkan wang dari KWSP, namun dari segi amaun Responden tidak memberikan pengakuan yang konsisten. Walau bagaimanapun Responden bersetuju bahawa kos ubah suai adalah hasil perkongsian pihak-pihak namun kadar sumbangan adalah tidak jelas.

[11] Merujuk kepada alasan rayuan perayu, dua isu yang berbangkit mengenai hartanah ini adalah berkaitan **sumbangan pengubahsuaian rumah berjumlah RM33,000 dan sumbangan tak langsung Perayu.** Melalui penelitian kami kepada Rekod Rayuan kami mendapati pengakuan Perayu adalah berkaitan dengan pengeluaran wang KWSP untuk tujuan deposit rumah sahaja sebagaimana yang terkandung pada halaman 527 Rekod Rayuan dimana Responden ketika disoal balas menyatakan :

“Saya setuju Defendan ada keluaran duit RM19 ribu untuk membayar deposit rumah tersebut. Saya setuju Defendan ada keluaran wang KWSP akaun 2 untuk membayar deposit

rumah. Saya setuju Defendan mengeluarkan modal untuk ubah suai bilik air dan dapur secara berkongsi.”

[12] Sungguhpun ada keterangan yang menunjukkan pengakuan Responden tentang sumbangan Perayu dalam pengubahsuaian rumah, namun kami dapati pengakuannya terhenti setakat itu sahaja tanpa menyatakan amaun dan pada masa yang sama tiada keterangan yang jelas dari Perayu bagaimana perkiraan yang membawa kepada jumlah RM33,000. Dalam situasi sebegini, pada hemat kami pengakuan Responden masih tidak jelas dan tidak mencukupi untuk diterima. Oleh itu ianya memerlukan pembuktian kukuh daripada Perayu.

[13] Oleh kerana tiada ada keterangan lain yang menyokong dakwaan Perayu tersebut, maka kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara bahawa Perayu gagal mengemukakan sebarang pembuktian lain dengan jelas berkenaan isu kos ubah suai ini.

[14] Namun begitu pengakuan Responden bagi sumbangan deposit rumah berjumlah RM19,000 yang dikeluarkan oleh Perayu kami berpandangan ianya wajar diterima dan dipertimbangkan sebagai sebahagian daripada sumbangan usaha bersama Perayu ke atas perolehan harta pertama ini.

[15] Pada hemat kami pengakuan Responden terhadap fakta ini tidaklah perlu dibuktikan lagi dan selari dengan peruntukan seksyen 45 dan 17 EKMS 2003-

Seksyen 45 - Fakta Yang Diakui Tidak Perlu Dibuktikan.

(1) Tertakluk kepada subseksyen 17(2) tiada fakta perlu dibuktikan dalam mana-mana prosiding jika pihak-pihak dalam prosiding itu atau ejen mereka bersetuju untuk mengakuinya dalam pendengaran itu atau sebelum pendengaran itu mereka bersetuju untuk mengaku dengan apa-apa tulisan di bawah tandatangan mereka, atau yang menurut apa-apa kaedah pliding yang sedang berkuat kuasa, mereka disifatkan telah mengakuinya dengan pliding mereka

(2) Mahkamah boleh, menurut budi bicaranya, menghendaki supaya fakta yang diakui itu dibuktikan selain daripada dengan iqrar sedemikian.

Seksyen 17 - Iqrar Ditakrifkan.

(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak.

(2) Apa-apa iqrar hendaklah dibuat-

(a) di dalam Mahkamah, di hadapan Hakim; atau

(b) di luar Mahkamah, di hadapan dua orang saksi lelaki yang aqil, baligh dan 'adil.

(3) Sesuatu iqrar yang berhubungan dengan apa-apa fakta persoalan atau fakta relevan ialah qarinah.

Oleh itu keputusan Hakim Bicara yang tidak mempertimbangkan pengakuan ini pada hemat kami adalah suatu kekhilafan.

[16] Berkaitan dengan sumbangan tak langsung pula, Perayu menghujahkan Hakim Bicara sepatutnya turut menilai sumbangan Perayu dalam mencukupkan perbelanjaan dan pembiayaan rumah tersebut serta membantu pihak Responden semasa pemerolehan rumah tersebut.

[17] Manakala Responden pula menghujahkan bahawa sumbangan tak langsung Perayu tidak sepatutnya diberi pertimbangan apabila Mahkamah telah mengiktiraf sumbangan langsung Perayu. Dalam hal ini Responden telah merujuk kepada kes *Massyura Binti Mohd Takia lwn Mohd Harzami Bin Abdul Kudus*, Kes Mal (Rayuan) No.10000-017-0061-2015.

[18] Bagi menentukan kaedah pembahagian sumbangan tak langsung ini , kami tentunya merujuk kepada peruntukan seksyen 122 antara lain memperuntukkan;

(3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;

(b) keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada,

dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimanapun, pihak yang telah memperolehi aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

[19] Sungguhpun istilah sumbangan tak langsung tidak terdapat dalam seksyen 122, namun ianya boleh difahami merujuk kepada takat sumbangan yang dibuat oleh pihak satu lagi dalam menguruskan kebajikan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan dalam seksyen 122(4) (a) di atas.

[20] Berdasarkan peruntukan tersebut, sesuatu sumbangan tak langsung akan hanya diambil kira dalam situasi satu pihak sahaja yang memberi sumbangan langsung (usaha tunggal) keatas harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan.

[21] Dengan penuh hormat kami merujuk *Massyura Binti Mohd Takia lwn Mohd Harzami Bin Abdul Kudus* sebagaimana yang diujahkan oleh Responden. Dalam kes tersebut panel antara lain membuat ulasan :

[15] Berdasarkan seksyen 122 di atas, apabila Mahkamah mengisytiharkan harta sepencarian di bawah seksyen 2, Mahkamah akan menentukan harta sepencarian itu diperolehi secara bersama atau diperolehi secara usaha tunggal. **Mahkamah tidak boleh menentukan harta sepencarian itu diperolehi secara kedua-dua cara. Mahkamah hanya boleh menentukan perolehan harta itu melalui salah satu daripada cara berikut :**

a) *Pemerolehan secara dengan usaha bersama;*

b) *Pemerolehan secara dengan usaha tunggal*

[16] Oleh kerana Rumah tersebut telah diperolehi dengan usaha bersama pihak-pihak, Seksyen 122 Enakmen Enakmen telah memperuntukkan bahawa pembahagian hendaklah diberikan secara sama rata jika sekiranya pihak-pihak tidak membuktikan takat sumbangan masing-masing. Jika sekiranya takat sumbangan masing-masing dibuktikan, Mahkamah hendaklah membahagikan bahagian kadar harta sepencarian mengikut takat sumbangan masing-masing berdasarkan sub seksyen 122(a) Enakmen.

[17] Bagi aset yang diperolehi oleh pihak-pihak dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak sahaja, Mahkamah akan mengambil kira takat sumbangan-sumbangan secara tidak langsung yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga. **Pertimbangan sumbangan secara tidak langsung hanya timbul apabila hanya usaha tunggal sahaja untuk memperolehi harta tersebut."**

[22] Dalam kes ini adalah jelas bahawa Rumah Bandar Tun Hussein Onn diperolehi secara usaha bersama pihak-pihak dimana Perayu telah turut memberi sumbangan kewangan yang telah pun diiktiraf oleh Hakim Bicara bagi melayakkannya memperolehi 7%. Oleh yang demikian takat sumbangan tak langsung Perayu tidak lagi berbangkit dan tiada kekhilafan Hakim Bicara dari sudut fakta dan undang-undang apabila tidak memberi pertimbangan kepada sumbangan tak langsung Responden.

[23] Bagi tujuan menilai kembali takat sumbangan pihak-pihak, suatu perkara yang perlu diberi perhatian adalah dengan memastikan sumbangan atas usaha

bersama yang dibuat adalah dalam tempoh perkahwinan pihak-pihak sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen 122(1) Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) yang antara lain memperuntukkan :

“Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu”.

[24] Begitu juga dengan panduan dalam *kes Yang Chik lwn Abdul Jamal [1985] 6 JH 146*, hakim menyatakan bahawa:

“Harta sepencarian ialah harta yang diperolehi semasa dalam perkahwinan dengan masing-masing suami isteri sama-sama menyumbang tenaga atau wang ringgit untuk mendapatkan harta.”

[25] Dalam konteks Rumah Pertama ini dengan merujuk kepada Rekod Rayuan di halaman 698, kami dapat mengesan Hakim Bicara telah membuat perkiraan takat sumbangan langsung Responden bermula dari Ogos 2014 sehingga November 2019 sedangkan pihak-pihak telah bercerai pada 28/4/2016.

[26] Sehubungan dengan itu kami berpandangan sumbangan yang masih dibuat oleh Responden selepas daripada perceraian bukan lagi dikira sebagai takat sumbangan usaha bersama sebaliknya telah menjadi usaha tunggal Responden sepenuhnya. Oleh itu pada hemat kami Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengambil pendekatan sedemikian dan memerlukan campur tangan kami untuk membuat penilaian semula.

Harta Kedua (Rumah Cheras Utama)

[27] Seterusnya kami beralih kepada Harta Kedua dimana Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara tidak sepatutnya mengambil kira

sumbangan langsung Responden bagi pembayaran balik rumah tersebut yang berjumlah RM17,500 iaitu mewakili 23% bahagian yang diperolehi oleh Responden. Menurut Perayu, hal ini adalah demikian kerana Responden sebenarnya telah mengambil semula bahagian yang telah dibayar tersebut melalui pembiayaan semula sebanyak RM70,000.

[28] Responden pula menghujahkan bahawa baki pembiayaan semula tersebut hanya diperolehi sebanyak RM20,000 setelah ditolak baki pinjaman sedia ada. Wang tersebut juga telah digunakan untuk membayar deposit kereta Honda Civic yang digunakan oleh Perayu.

[29] Dalam hal ini, kami berpandangan bahawa sungguh pun Responden telah mendapat lebih RM20,000 daripada pembiayaan semula harta tersebut, namun ianya tetap menjadi liabiliti kepada Responden yang perlu dilunaskan setiap bulan. Persoalan sama ada wang tersebut digunakan untuk melangsaikan pembayaran lain atau tidak bukanlah menjadi isu utama. Oleh yang demikian kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa tiada kekhilafan Hakim Bicara dalam hal ini.

[30] Walau bagaimanapun sebagaimana Harta Pertama, kami mendapati Hakim Bicara telah membuat perkiraan sumbangan langsung Responden adalah bermula dari April 2008 sehingga November 2019 sedangkan pihak-pihak telah bercerai pada 28/4/2016. Pada hemat kami perkiraan sumbangan tersebut sepatutnya telah terhenti setakat tarikh perceraian pihak-pihak sahaja sebagaimana ulasan kami pada para [23] dan [24] di atas. Oleh kerana berlaku perubahan tempoh sumbangan ini, maka ianya telah memberi kesan kepada peratusan sumbangan kedua-dua pihak yang perlu kami beri penilaian semula.

Harta Ketiga (Kereta Honda Jazz WYS8860)

[31] Bagi Harta Ketiga ini Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila hanya mengambil kira sumbangan langsung Perayu bagi bayaran

deposit dan bayaran tunggakan semata-mata. Namun Hakim Bicara gagal mengambil kira sumbangan Perayu yang membenarkan namanya digunakan untuk didaftarkan sebagai pemilik dan pinjaman bank. Perayu berhujah keadaan ini boleh menjejaskan rekod kreditnya.

[32] Responden pula berhujah berdasarkan hukum Syarak, penamaan semata-mata tidaklah dengan sendirinya boleh dianggap sebagai suatu sumbangan dan pemilikan. Manakala kebimbangan Perayu berkaitan rekod kreditnya adalah suatu andaian semata-mata tanpa apa-apa sandaran.

[33] Isu yang berbangkit dalam hujahan ini adalah berkaitan sejauh mana penamaan itu memberi kesan kepada takat sumbangan Perayu. Pada hemat kami penggunaan nama Perayu sebagai pemilik berdaftar menunjukkan perolehan harta ini adalah secara usaha bersama kedua-dua pihak yang mana secara langsung menyebabkan Perayu turut mempunyai obligasi dan tanggungan terhadap harta tersebut.

[34] Bagi menyokong dapatan ini, kami ingin memetik ulasan Panel Rayuan dalam kes *Ibrahim Ijang Iwn Fatimah Kasim* Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0132-2019 berhubung dengan penggunaan nama sebagai pemilik berdaftar yang antara lain menyatakan :

"[32] Berdasarkan ulasan mengenai wang KWSP tersebut, kami juga berpuashati menyatakan bahawa tiada sebarang sumbangan berbentuk kewangan daripada Responden terhadap pemerolehan rumah tersebut, walaubagaimanapun penggunaan atau peletakan nama Responden dalam geran rumah dan pembiayaan pinjaman rumah tersebut menunjukkan perolehan rumah tersebut adalah secara usaha bersama dengan Responden."

[35] Oleh kerana penggunaan nama tersebut dianggap sebahagian daripada usaha bersama pihak-pihak, maka ianya adalah tertakluk kepada peruntukan

seksyen 122 (1) dan (2) dalam membuat penentuan bahagian masing-masing terhadap harta tersebut. Berdasarkan kepada dapatan ini pada hemat kami, bahagian sumbangan langsung Perayu sepatutnya adalah lebih daripada 32% sebagaimana yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara.

Harta Keempat (Rumah Taman Kajang Impian)

[36] Bagi Harta Keempat ini Perayu berhujah bahawa Hakim Bicara terkhilaf apabila hanya mengambil kira sumbangan tak langsung Perayu sahaja tanpa mengambil kira sumbangan langsungnya dalam membiayai kos bayaran tertunggak penyelenggaraan rumah. Selain itu penggunaan nama Perayu juga dalam perolehan harta ini juga wajar diambil kira bagi mendapat bahagian yang lebih daripada 20% sebagaimana yang telah diputuskan.

[37] Responden pula berhujah bahawa hujahan Perayu adalah tidak memfokuskan kepada isu tunggakan kos pembiayaan bayaran penyelenggaraan rumah sebaliknya membangkitkan tentang sumbangan penggunaan namanya dalam perolehan harta tersebut.

[38] Setelah kami meneliti hujahan-hujahan ini kami bersetuju dengan pihak Responden bahawa hujahan Perayu adalah tersasar daripada maksud sebenar Alasan Rayuan yang dikemukakan apabila hujahannya terarah kepada isu sumbangan penggunaan namanya. Tiada keterangan yang spesifik bagi membuktikan isu tunggakan bayaran penyelenggaraan ini dikemukakan oleh pihak Perayu.

[39] Sebagai respon kepada hujahan berkaitan penggunaan nama Perayu dalam perolehan harta ini, kami ingin menyatakan sungguh pun ada keterangan yang menunjukkan perolehannya bergantung kepada kelayakan gaji Perayu, namun

berdasarkan rekod-rekod rayuan menunjukkan harta ini telah didaftarkan atas nama kedua-dua pihak dan dari segi pembayaran bulanan jelas sekali didominasi oleh pihak Responden sejak dari awal. Berdasarkan fakta ini kami berpendapat kadar 20% sebagai sumbangan tak langsung Perayu sebagaimana yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara adalah bersesuaian dan tiada keperluan untuk diganggu.

Harta Kelima (Honda Civic WYR8860)

[40] Bagi Harta Kelima pula Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila hanya mengambil kira sumbangan tak langsung Perayu sahaja sedangkan wujud sumbangan langsung menanggung kos penyelenggaraan, cukai jalan dan insurans. Oleh itu Perayu wajar mendapat lebih daripada 20% sebagaimana yang telah diputuskan.

[41] Responden pula menghujahkan bahawa menurut hukum Syarak penamaan semata-mata tidaklah dengan sendirinya boleh dianggap sebagai sumbangan dan pemilikan. Selain itu kos-kos yang dimaksudkan oleh Perayu sebenarnya telah diambil kira oleh Hakim Bicara sebagai sumbangan tak langsung yang melayakkan Perayu mendapat 20% bahagian.

[42] Berdasarkan fakta kes, kami mendapati harta ini telah didaftarkan atas nama Perayu sebagai pemilik dan digunakan sepenuhnya oleh Perayu selepas berlakunya perceraian. Manakala pembayaran pula hampir keseluruhannya telah diselesaikan oleh Responden. Dalam menentukan jumlah bahagian, Hakim Bicara dalam Alasan Penghakimannya didapati telah mengambil kira dan mengiktiraf sumbangan-sumbangan tersebut.

[43] Memandangkan harta ini telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh Perayu sejak dari awal perolehan, maka sewajarnya segala obligasi adalah terletak

kepada Perayu. Oleh yang demikian penggunaan nama Perayu selaku pemilik berdaftar tidaklah memberi kesan kepada bahagian Perayu. Pada hemat kami kadar 20% yang telah diputuskan adalah suatu kadar yang sudah memadai dan munasabah. Oleh itu ianya wajar dikekalkan.

[44] Berdasarkan keseluruhan ulasan kami terhadap kadar pembahagian kelima-lima harta tersebut, kami berpuas hati bahawa bagi Harta Pertama (Rumah Bandar Tun Hussein Onn), Kedua (Rumah Cheras Utama) dan Ketiga (Kereta Honda Jazz WYS8860) memerlukan campur tangan kami untuk membuat pindaan kepada kekhilafan Hakim Bicara. Manakala bagi Harta Keempat (Rumah Kajang Impian) dan Kelima (Kereta Honda Civic) kami sebulat suara bersetuju untuk ianya dikekalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti notis rayuan, alasan rayuan dan hujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITERIMA**.
2. Bahawa Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10200-017-0040-2017 bagi terma 3,4 dan 5 adalah **DIPINDA** kepada : –
 - 2.1 Mahkamah memerintahkan agar **Harta Pertama Tersebut** hendaklah dinilai dengan nilai semasa perceraian dan Perayu / Defendan berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 21% dan Responden / Plaintiff sebanyak 79 % setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan.
 - 2.2 Mahkamah memerintahkan agar **Harta Kedua Tersebut** hendaklah dinilai dengan nilai semasa perceraian dan Perayu / Defendan berhak

terhadapnya dengan kadar sebanyak 83% dan Responden / Plaintiff sebanyak 17% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan.

2.3 Mahkamah memerintahkan agar **Harta Ketiga Tersebut** hendaklah dinilai dengan nilai semasa perceraian berdasarkan susut nilai harta ketiga tersebut, Perayu / Defendan berhak dengan kadar sebanyak 35% dan Responden / Plaintiff sebanyak 65 % setelah ditolak kos yang berkaitan.

3. Bahawa Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10200-017-0040-2017 bagi terma 6 dan 7 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

.....(Seksyen 71) EPAIS 2003.....

1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor